



ANALISTA DOS TRIBUNAIS
NATHALIA MASSON
DIREITO CONSTITUCIONAL
AULA 5

ROTEIRO DE AULA

Sumário

- 4. Poder Legislativo
- 4.6 Imunidades dos congressistas
- 4.7 Imunidades dos demais membros do Poder Legislativo

- 5- Processo legislativo (legislar: função típica do legislativo)
- 5.1. Introdução
- 5.2. Espécies de processo legislativo
- 5.3. Processo legislativo ordinário

Poder Legislativo

(Continuação)

(F) Imunidades dos congressistas

(iv) Imunidade formal referente ao processo

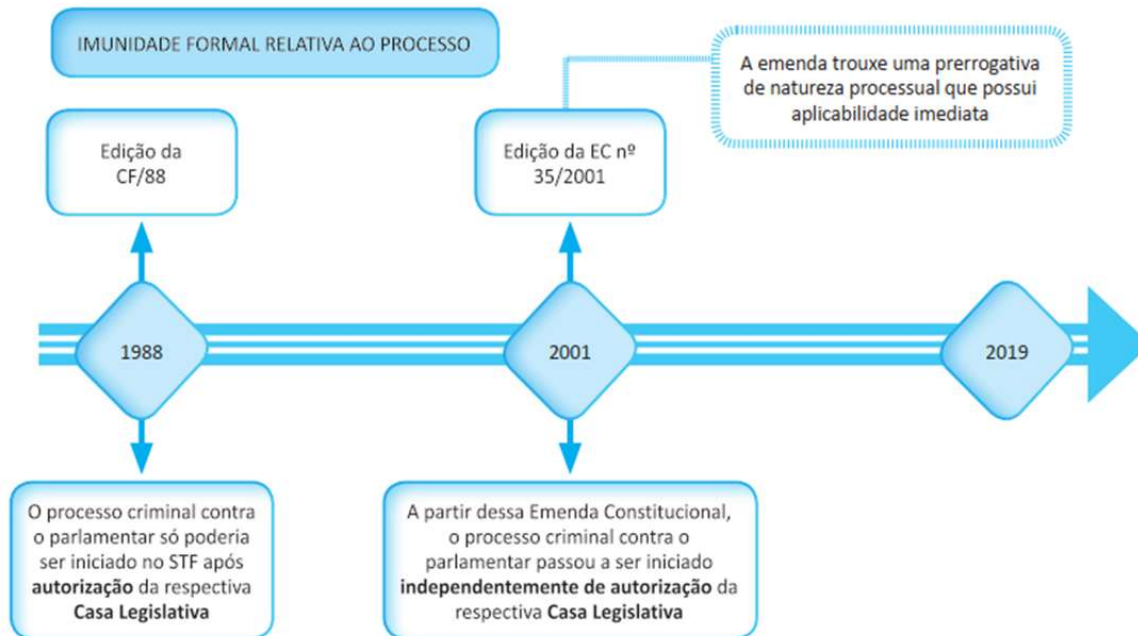
- Antes da Emenda nº 35/2001, o STF não podia receber a denúncia e iniciar a ação penal contra o congressista se antes a Casa Legislativa respectiva não concedesse sua licença/autorização.
- A mudança realizada pela EC nº 35/2001 acabou com a licença. Isso significa que o STF pode instaurar a ação penal contra congressista independentemente da concordância prévia da Casa Legislativa.
- Atualmente, esta imunidade significa a possibilidade de a Casa Legislativa sustar o andamento da ação penal que tramita no STF contra um parlamentar seu (a sustação da ação penal gera a suspensão da prescrição).
- **“Art. 53, CF/88:**

§ 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da

maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)

§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo improrrogável de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa Diretora. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)

§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)”



▪ **São dois os requisitos para que haja a incidência desta imunidade:**

- (i) O crime deve ter sido praticado após a diplomação.
- (ii) A Casa Legislativa deve ser provocada por um partido político que nela esteja representado

▪ A casa tem 45 dias para decidir se irá sustar ou não o processo

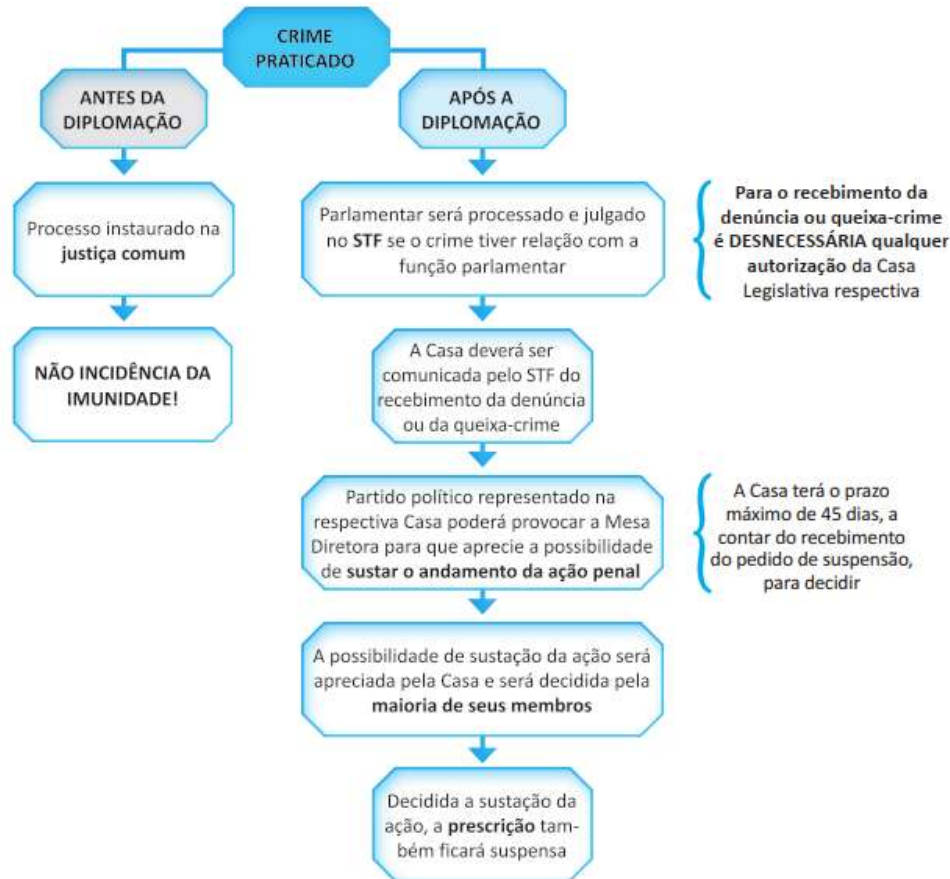
Lembrando que a sustação gera também a suspensão do prazo prescricional

A sustação dura todo o mandato

Atente-se para a necessidade de provocação por parte de um partido político com representação na casa legislativa em questão

▪ **“INQ (QO) 1566-Acre, Rel. Min. Sepúlveda Pertence:** A licença prévia da sua Casa para a instauração ou a sequência de processo penal contra os membros do Congresso Nacional, como exigida pelo texto originário do art. 53, § 1º, da Constituição configurava condição de procedimentabilidade, instituto de natureza processual, a qual enquanto não implementada, representava empecilho ao exercício da jurisdição sobre o fato e acarretava, por conseguinte, a suspensão do curso da prescrição, conforme o primitivo art. 53, § 2º, da Lei Fundamental. Da natureza meramente processual do instituto, resulta que a abolição pela EC 35/01 de tal condicionamento da instauração ou do curso do processo é de aplicabilidade imediata, independentemente da indagação sobre a

eficácia temporal das emendas à Constituição: em consequência, desde a publicação da EC 35/01, tornou-se prejudicado o pedido de licença pendente de apreciação pela Câmara competente ou sem efeito a sua denegação, se já deliberada, devendo prosseguir o efeito do ponto em que paralisado. “



▪ Obs.: AP 937 (QO)

-STF impôs uma limitação temporal e uma material ao 102, I, “b”

-Temporal: quanto ao crime ser cometido antes da diplomação, não possuindo foro no STF.

-Portanto o parlamentar pode ser julgado e condenado nas instâncias ordinárias quando o crime for cometido antes da diplomação

-Material: para ter foro no STF, deve ter relação entre o crime e a função

-Nota-se, assim, uma redução teleológica ao art. 102, I, “b”

–“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu questão de ordem no sentido de fixar as seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”, com o entendimento de que esta nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no

Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999), e, como resultado, no caso concreto, determinando a baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro para julgamento, tendo em vista que (i) os crimes imputados ao réu não foram cometidos no cargo de Deputado Federal ou em razão dele, (ii) o réu renunciou ao cargo para assumir a Prefeitura de Cabo Frio, e (iii) a instrução processual se encerrou perante a 1ª instância, antes do deslocamento de competência para o Supremo Tribunal Federal. Vencidos: em parte, os Ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, que divergiam do Relator quanto ao item (i); em parte, o Ministro Marco Aurélio, que divergia do Relator quanto ao item (ii); em parte, o Ministro Dias Toffoli, que, em voto reajustado, resolveu a questão de ordem no sentido de: a) fixar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar os membros do Congresso Nacional exclusivamente quanto aos crimes praticados após a diplomação, independentemente de sua relação ou não com a função pública em questão; b) fixar a competência por prerrogativa de foro, prevista na Constituição Federal, quanto aos demais cargos, exclusivamente quanto aos crimes praticados após a diplomação ou a nomeação (conforme o caso), independentemente de sua relação ou não com a função pública em questão; c) serem inaplicáveis as regras constitucionais de prerrogativa de foro quanto aos crimes praticados anteriormente à diplomação ou à nomeação (conforme o caso), hipótese em que os processos deverão ser remetidos ao juízo de primeira instância competente, independentemente da fase em que se encontrem; d) reconhecer a inconstitucionalidade das normas previstas nas Constituições estaduais e na Lei Orgânica do Distrito Federal que contemplem hipóteses de prerrogativa de foro não previstas expressamente na Constituição Federal, vedada a invocação de simetria; e) estabelecer, quando aplicável a competência por prerrogativa de foro, que a renúncia ou a cessação, por qualquer outro motivo, da função pública que atraia a causa penal ao foro especial, após o encerramento da fase do art. 10 da Lei nº 8.038/90, com a determinação de abertura de vista às partes para alegações finais, não altera a competência para o julgamento da ação penal; e, em parte, o Ministro Gilmar Mendes, que assentou que a prerrogativa de foro alcança todos os delitos imputados ao destinatário da prerrogativa, desde que durante a investidura, sendo desnecessária a ligação com o ofício, e, ao final, propôs o início de procedimento para a adoção de Súmula Vinculante em que restasse assentada a inconstitucionalidade de normas de Constituições Estaduais que disponham sobre a competência do Tribunal de Justiça para julgar autoridades sem cargo similar contemplado pela Constituição Federal e a declaração incidental de inconstitucionalidade dos incisos II e VII do art. 22 da Lei 13.502/17; dos incisos II e III e parágrafo único do art. 33 da Lei Complementar 35/79; dos arts. 40, III, V, e 41, II, parágrafo único, da Lei 8.625/93; e do art. 18, II, “d”, “e”, “f”, parágrafo único, da Lei Complementar 75/93. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 3.5.2018.”

Obs. imunidade probatória e outras garantias

Art. 53 § 6º Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. [\(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001\)](#)

§ 7º A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva. [\(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001\)](#)

§ 8º As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. [\(Incluído pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001\)](#)

(G) Imunidades dos demais membros do Poder Legislativo

(i) Deputados Estaduais e Distritais

- Há aplicação do princípio da simetria: possuem as mesmas imunidades dos Congressistas
- **“Art. 27, § 1º, CF/88:** Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando-sê-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. “
- **“Art. 32, § 3º, CF/88:** Aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no art. 27.”
- ~~**“Súmula nº 3, STF:** A imunidade concedida a deputados estaduais é restrita à Justiça do Estado.”~~ *(Superada)*
- **ADI 5823 MC/RN, rel. Min. Marco Aurélio:** (..) O dispositivo [art. 27, § 1º] não abre campo a controvérsias semânticas em torno de quais imunidades são abrangidas pela norma extensora. A referência no plural, de cunho genérico, evidencia haver-se conferido a parlamentares estaduais proteção sob os campos material e formal. Se o constituinte quisesse estabelecer estatuto com menor amplitude para os deputados estaduais, o teria feito expressamente, como fez, no inciso VIII do art. 29, em relação aos vereadores.

(ii) Vereadores

- **“Art. 29, CF/88:** O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município; (Renumerado do inciso VI, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992)”
- Atento que deve estar dentro da circunscrição do município para manter a imunidade material
- Note que não há imunidade FORMAL, em nenhuma espécie, para os vereadores
- - O Vereador é inviolável ao proferir suas opiniões, palavras e votos, mas o reconhecimento desta imunidade condiciona-se não só à demonstração de pertinência e conexão com o mandato, mas também a comprovação de que ele agia dentro dos limites da circunscrição municipal.
- - Essa limitação territorial, todavia, parece ter sofrido os efeitos da passagem do tempo. De acordo com uma decisão da 1ª Turma do STF, avanços tecnológicos têm redesenhado os limites da Constituição (ARE 1.421.633 AgR rel. Min Edson Fachin, julgamento em maio de 2023).

- - Pensemos juntos: fazia sentido, no final dos anos 80 (quando nossa atual Constituição foi desenhada), que a imunidade material dos vereadores tivesse sido estruturada para caber somente no território municipal, sobretudo porque os vereadores têm uma atuação marcadamente localizada. Naquele “momento analógico” teria sido um excesso injustificável a extensão dessa prerrogativa para outras esferas da federação.
- - No entanto, atualmente, é indiscutível o papel desempenhado pelas redes sociais no desenrolar da política em todos os níveis da federação. Mantermos uma interpretação literal do art. 29, VIII, sem considerarmos que a internet se tornou um dos mecanismos centrais de comunicação entre eleitores e mandatários, seria reduzir significativamente a imunidade dos vereadores.
- - Se seguissemos interpretando o dispositivo constitucional de modo literal, as manifestações políticas do vereador que poderiam ser amparadas pela inviolabilidade seriam, apenas, as presenciais (feitas na circunscrição do Município) e as não-presenciais veiculadas a panfletos e veículos de imprensa de circulação exclusivamente local. Publicações em redes sociais, por mais que tivessem “caráter municipal” (por ex.: um vereador fiscalizando atos / omissões da prefeitura local) estariam excluídas da proteção em razão da extensão do alcance (que, claro, extrapola os limites geográficos do Município).
- - Sugere-se hoje, portanto, que a locução “circunscrição municipal” seja reinterpretada para englobar as publicações na internet que representem “assuntos de interesse do Município”. Foi nessa linha de entendimento que a 1ª Turma do STF proferiu a já citada decisão, afirmando: “Nos dias atuais, caracterizados por avanços tecnológicos em que a internet se tornou um dos principais meios de comunicação entre os mandatários e o eleitor, não é mais possível restringir o exercício parlamentar do mandato aos estritos limites do recinto da Câmara Municipal”.

Perspectiva comparada:

	PRESIDENTE DA REPÚBLICA	CONGRESSISTAS (Deputados Federais e Senadores)	DEPUTADOS ESTADUAIS E DISTRITAIS	VEREADORES
IMUNIDADE MATERIAL				
IMUNIDADE FORMAL RELATIVA À PRISÃO				
IMUNIDADE FORMAL RELATIVA AO PROCESSO				
CLÁUSULA DE IRRESPONSABILIDADE PENAL TEMPORÁRIA OU RELATIVA				

(H) Foro especial por prerrogativa de função

- Tendo em conta a acentuada relevância que certos cargos e funções públicas encerram para a estrutura republicana erigida no texto constitucional, o legislador constituinte originário optou por edificar um regramento de foros especiais para o processamento e julgamento daquelas autoridades que os ocupam.

➤ **Foro especial para os congressistas**



Art. 53, § 1º, CF/88: Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)

Art. 102, CF/88: Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;

- Em se tratando de crime doloso contra a vida praticado pelo congressista na função, prevalece a competência do STF?

Súmula vinculante nº 45: A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual.

Art. 5º, XXXVIII, CF/88: é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

a) a plenitude de defesa;

b) o sigilo das votações;

c) a soberania dos veredictos;

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

- Na antiga e tradicional (e também literal!) interpretação do dispositivo, a Corte representaria o juiz natural dos membros do Congresso Nacional a partir da diplomação, tanto para as infrações penais comuns que ocorressem após esta data – ocasião em que o processo se instauraria perante o STF –, bem como para as ocorridas anteriormente à expedição do diploma – circunstância em que os autos do processo que se iniciou nas instâncias ordinárias seriam deslocados para o STF.

- O art. 102, I, “b”, vinha sendo interpretado da seguinte maneira:

(i) se o fato delituoso houvesse sido cometido após a diplomação, estando relacionado ou não à função parlamentar, até mesmo o inquérito seria conduzido pelo STF.

(ii) noutro giro, se o fato houvesse sido praticado em data anterior à diplomação e o processo tivesse se iniciado perante as instâncias ordinárias, os atos já praticados seriam considerados válidos, havendo, tão somente, o deslocamento da competência para o STF.

- No entanto, em maio de 2018, no julgamento da AP (QO) 937, o STF promoveu uma **virada paradigmática** na qual o Plenário restringiu o alcance do foro por prerrogativa de função conferido aos parlamentares federais.

Por isso, mencionou o Ministro:

Os problemas e disfuncionalidades associados ao foro privilegiado podem e devem produzir modificações na interpretação constitucional. Assim, a fim de melhor compatibilizá-lo com os princípios constitucionais, bem como reduzir as disfunções produzidas, as normas da Constituição de 1988 que estabelecem as hipóteses de foro por prerrogativa de função devem ser interpretadas restritivamente, aplicando-se **apenas aos crimes que tenham sido praticados durante o exercício do cargo e em razão dele**. Como resultado, se o ilícito imputado foi, por exemplo, praticado anteriormente à investidura no mandato de parlamentar federal, não se justifica a competência do STF. E, ainda que cometido após a investidura no mandato, se o crime não apresentar relação direta com as funções parlamentares, tampouco se pode reconhecer a prerrogativa de foro perante esta Corte. (grifos nossos).

- Consoante o Ministro Barroso explicitou em seu voto, a “redução teleológica” nada mais é do que a diminuição do campo de aplicação de uma disposição normativa a somente uma ou algumas das situações de fato que ela prevê quando interpretada literalmente, o que se faz para adequá-la à finalidade da norma. Em outras palavras, o que o intérprete faz é identificar uma lacuna oculta (ou axiológica) e proceder à sua correção, por meio da inclusão de uma exceção não explícita no enunciado normativo, mas extraída de sua própria teleologia. O resultado é o seguinte: com a redução interpretativa, a norma passa a ser aplicável a apenas parte dos fatos por ela regulados

AP 937 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso: As normas da Constituição de 1988 que estabelecem as hipóteses de foro por prerrogativa de função devem ser interpretadas restritivamente, aplicando-se apenas aos crimes que tenham sido praticados durante o exercício do cargo e em razão dele. Assim, por exemplo, se o crime foi praticado antes de o indivíduo ser diplomado como Deputado Federal, não se justifica a competência do STF, devendo ele ser julgado pela 1ª instância mesmo ocupando o cargo de parlamentar federal. Além disso, mesmo que o crime tenha sido cometido após a investidura no mandato, se o delito não apresentar relação direta com as funções exercidas, também não haverá foro privilegiado.

Foi fixada, portanto, a seguinte **tese**:

O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.

- Algumas **conclusões**:

* Se o crime for praticado antes de o indivíduo ser diplomado como Congressista, a competência para o processo e julgamento será do STF?

* Se o crime for praticado durante o mandato do Congressista, mas não guardar qualquer relação com a função parlamentar, a competência para o processo e julgamento será do STF?

Em conclusão: em 2018, o STF fixou uma tese sobre o foro por prerrogativa de função, que se dividia em duas partes:

(1) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.

(2) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.

STF. Plenário. AP 937 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03/05/2018 (Info 900).



Novo entendimento:

- **Março de 2025**

- **HC 232627, Rel. Min. Gilmar Mendes.**

- As normas da Constituição de 1988 que estabelecem as hipóteses de foro por prerrogativa de função devem ser interpretadas restritivamente, aplicando-se apenas aos crimes que tenham sido praticados durante o exercício do cargo e em razão dele

- O Ministro Gilmar Mendes propõe um “singelo” aperfeiçoamento da regra firmada na AP 937-QO: a prerrogativa de foro continua adstrita aos crimes cometidos durante o exercício do mandato e relacionados às funções

desempenhadas, *mas deixa de existir o declínio da competência após o término do mandato*, com a **prorrogação** da competência em todos os casos.

- Em março de 2025, o STF decidiu alterar parcialmente o entendimento anteriormente fixado.

O item 1 da tese de 2018 segue intacto: o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Este aspecto não foi alterado.

Por outro lado, o item 2 encontra-se superado. Atualmente, a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.

- A nova tese assumiria a seguinte redação: “A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício”.

- Dentre os muitos fundamentos apresentados para a subsistência do foro especial mesmo após a cessação das funções estão os seguintes:

1) o de que a medida se prestaria à preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas (para que possa agir com destemor e não se iniba de tomar decisões impopulares que o coloquem em apuros no momento pós-mandato), e

2) o de que tribunais colegiados estariam em melhores condições (do que juízes singulares) para resistir a pressões indevidas, seja do próprio acusado, seja dos que atuam contra ele.

- Barroso esclareceu que o julgamento em andamento altera, na realidade, o entendimento firmado em 1999, na questão de ordem no Inq 687, segundo o qual o fim do cargo encerrava também a competência do STF.

- Em seu voto, ele diz: “A proposta do Ministro Gilmar Mendes no presente caso não altera o entendimento firmado na AP 937-QO. Ao contrário, conforme reconhecido por ele em seu voto, a tese “mantém os critérios fixados na AP 937-QO”. A inovação consiste apenas na estabilização do foro para julgamento dos crimes praticados no exercício do cargo e em razão do cargo mesmo após a cessação das funções, com objetivo de acabar com os deslocamentos de competência que geram atrasos, ineficiências e prescrição.

- “Nesse ponto, considerando as finalidades constitucionais da prerrogativa de foro e a necessidade de solucionar o problema das oscilações de competência, que continua produzindo os efeitos indesejados de morosidade e disfuncionalidade do sistema de justiça criminal, entendo adequado definir a estabilização do foro por prerrogativa de função, mesmo após a cessação das funções”, completou Barroso.

- Em essência, a proposta resgata a Súmula 394 desta Corte, aprovada em 1964, nos seguintes termos: “[c]ometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício”.

- **Prorrogação do foro especial: reeleição e mandatos cruzados**

* **AP(QO) 937:** normas que estabelecem foro são excepcionais e devem ser interpretadas restritivamente.

* A Corte não se ocupou, por exemplo, da situação de parlamentares eleitos, de maneira ininterrupta, para a mesma Casa Legislativa ou para Casas Legislativas diversas (inclusive em esferas federativas distintas).

* O Min Gilmar chegou a dizer em um voto seu: “São justamente pontos cegos desse tipo que corroboram a tese de que a decisão na AP-QO 937 trouxe mais desacertos do que acertos”.

(i) Crime praticado por autoridade em um mandato e subsequente reeleição para o mesmo cargo: continuidade do foro

* Se o fato delituoso praticado pela autoridade foi cometido no mandato anterior, o sujeito continuará tendo direito ao foro especial por prerrogativa de função caso ele tenha sido reeleito, de forma sucessiva e ininterrupta, para o mesmo cargo.

(ii) “Mandatos cruzados” – Crime praticado por autoridade no exercício de um mandato parlamentar e subsequente reeleição para outra Casa Legislativa na mesma esfera federativa: continuidade do foro Por maioria (8 X 3)

* O STF decidiu (em maio de 2021, na Pet 9189) que permanecem na Corte os procedimentos criminais contra Deputados Federais que se elegem para o Senado e vice-versa.

(iii) “Mandatos cruzados” – Crime praticado por autoridade no exercício de um mandato parlamentar e subsequente reeleição para outra Casa Legislativa em esfera federativa distinta: continuidade do foro

* Segundo o Min. Gilmar Mendes: "Havendo inequívoca continuidade no exercício de função pública, ambos os cargos eletivos exercidos no Poder Legislativo sem interregno temporal entre eles, persiste a necessidade do resguardo da função pública por meio de aplicação de regra diferenciada de competência".

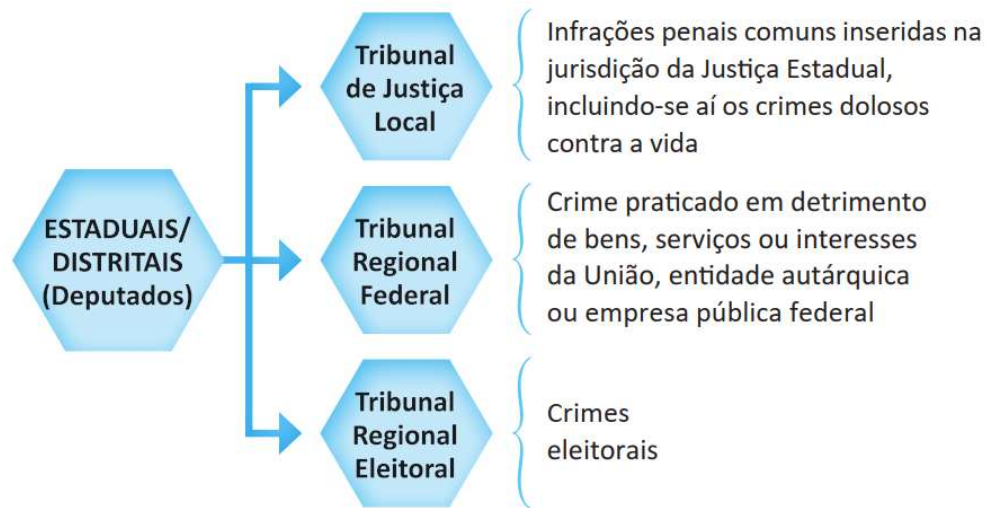
➤ **Foro especial por prerrogativa de função dos demais membros do Poder Legislativo**

(i) Deputados Estaduais e Distritais

Art. 27, § 1º, CF/88: Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando- se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.

Art. 32, § 3º, CF/88: Aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no art. 27

Súmula 702, STF: A competência do tribunal de justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau.



(ii) Vereadores

- Nossa Constituição Federal não estabelece foro especial para os Vereadores. No entanto, no passado, entendíamos que as Constituições estaduais podiam fazê-lo (prevendo referido foro especial no Tribunal de Justiça).

- Em junho de 2021 (no julgamento da ADI 6842), o Supremo Tribunal Federal fez prevalecer seu entendimento atual, que é contrário à extensão discricionária do rol de autoridades detentoras do foro por prerrogativa de função – por entender que isso afronta os princípios constitucionais da simetria, da isonomia e do juiz natural. Deste modo, vereadores (assim como os vice-prefeitos) não mais podem possuir foro especial por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça, já que a Constituição Federal a eles não concedeu e as Constituições estaduais não estão autorizadas a realizar referida extensão.



Bloco 2

5- Processo legislativo (legislar: função típica do legislativo)

5.1. Introdução

o “Art. 59, CF/88: O processo legislativo compreende a elaboração de:

- I - emendas à Constituição;
- II - leis complementares;
- III - leis ordinárias;
- IV - leis delegadas;
- V - medidas provisórias;

VI - decretos legislativos;

VII - resoluções.

Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.”

- - Processo legislativo é o conjunto de atos pré-ordenados tendentes à elaboração das espécies normativas primárias (aquelas que retiram seu fundamento de validade diretamente da Constituição e que podem inovar o ordenamento jurídico), previstas no art. 59, CF/88.
- - A atividade legiferante, regulada pelo poder constituinte originário em seção especial (Tít. IV, Cap. I, Seção VIII, que engloba os arts. 59 a 69, CF/88), é exercida com **primazia**, mas não com exclusividade, pelo Poder Legislativo, razão pela qual identifica-se no ordenamento jurídico situações nas quais outro Poder exerce, de modo atípico, função de natureza legislativa – como, por exemplo, a edição de medida provisória ou de lei delegada pelo chefe do Poder Executivo.
- A função legislativa foi entregue ao Poder Legislativo com primazia, mas não com exclusividade
- Aplicação do princípio da simetria
 - As outras unidades da federação devem se espelhar na esfera federal
 - Por exemplo, a do §1º do art. 61¹
- **ADI 6453/RO, Rel. Min. Rosa Weber:** 1. A autonomia dos Estados-membros deve ser exercida de acordo com os princípios estabelecidos na Constituição Federal (art. 25 CRFB). Aplicação do princípio da simetria. 2. O processo legislativo de reforma constitucional do Estado-membro integra o poder constituinte derivado decorrente e, por conseguinte, retira sua força da Constituição Federal. Esse fundamento constitucional implica limitação e formalidades a serem observadas nas dimensões da sua auto-organização e autolegislação (Art. 11, ADCT). 3. As normas disciplinadoras do processo legislativo de reforma constitucional, como o quórum de aprovação, são de observância obrigatória pelos Estados-membros.

Obs.: Sobre iniciativa popular:

Art. 60, CF/88: A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

¹ Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

Art. 61, § 2º, CF/88: A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

*** Possibilidade de Constituições preverem iniciativa popular para a apresentação de Ecs:**

ADI 825/AP, Rel. Min. Alexandre de Moraes: (...) o Colegiado assentou que a iniciativa popular de emenda à Constituição do estado (arts. 103, IV, e 110) é compatível com a Constituição da República, nomeadamente o parágrafo único do art. 1º, os incisos II e III do art. 14 e o inciso XV do art. 49 (5). Na democracia, além dos mecanismos tradicionais por meio dos representantes eleitos, há os de participação direta com projeto de iniciativa popular. A Constituição amapaense densifica a ampliação daquilo que a CF não prevê expressamente. Trata-se de certa democratização no processo de reforma das regras constitucionais estaduais. No tocante à simetria, revelou não ser obstativa ante a ausência de regra clara que afaste a faculdade de o estado aumentar os mecanismos de participação direta.

- **EX.2:** a Constituição Estadual não pode exigir lei complementar para disciplinar certo assunto se a Constituição Federal permite que lei ordinária regule o tema. Isso restou firmado pelo STF (ADI 7.436/SP), na qual concluiu-se que é inconstitucional — por configurar óbice procedimental que restringe indevidamente o arranjo democrático-representativo desenhado pela Constituição Federal — norma de constituição estadual que prevê hipóteses de matérias reservadas à edição de lei complementar que não guardam simetria com o texto constitucional de 1988.

Na ocasião, nossa Corte avaliava dispositivos da CE/SP que exigiam lei complementar para tratar de algumas matérias: Lei de Organização Judiciária; Lei Orgânica da Polícia Civil; Lei Orgânica da Polícia Militar; Lei Orgânica do Tribunal de Contas; Lei Orgânica das Entidades Descentralizadas; Lei Orgânica do Fisco Estadual; Estatutos dos Servidores Cíveis e dos Militares; Código de Educação; Código de Saúde; Código de Saneamento Básico; Código de Proteção ao Meio Ambiente; e Código Estadual de Proteção contra Incêndios e Emergências. O STF decidiu que a Constituição Estadual de SP não poderia exigir lei complementar para tratar sobre essas matérias e esses assuntos devem ser disciplinados por lei ordinária, respeitando a simetria com a CF/88 (e obedecendo o princípio democrático e o da separação dos poderes).

Obs.: Lei em sentido formal X Lei em sentido material

- Lei formal é aquela que tem “forma de lei”, que passou pelo processo legislativo, todavia, não tem conteúdo de lei.
- Lei material é aquela não tem forma de lei, porém tem conteúdo de lei.

Ex.1 de Lei em sentido material:

- Art. 96, I, CF/88:

Art. 96, CF/88: Compete privativamente:

I - aos tribunais:

- a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;
- b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva;
- c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição;

Art. 96, CF/88: Compete privativamente:

I - aos tribunais:

- d) propor a criação de novas varas judiciárias;
- e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido o disposto no art. 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei;
- f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados; (...)

(...)

II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:

- a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;
- b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
- c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores;
- d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;

(...)

Ex.2 de Lei em sentido material:

- Art. 84, VI, CF/88:

Art. 84, CF/88: Compete privativamente ao Presidente da República:

VI – dispor, mediante decreto, sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

- a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
- b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

○ Consoante entendimento já pacificado no STF, a atribuição de legislar deverá ser desempenhada pelas demais esferas da federação de modo espelhado com a estrutura posta na CF. Destarte, as linhas básicas do processo legislativo previsto na esfera federal são de observância obrigatória para os demais entes federados.

“Em homenagem ao princípio da simetria, o dispositivo que agrega as matérias que são de iniciativa privada do Presidente da República é de repetição obrigatória para os demais entes federados. Estes, ao regulamentarem o processo legislativo nos seus documentos fundamentais (Constituições estaduais e Leis Orgânicas municipais e distrital), devem observar rigorosamente a previsão expressa da Constituição Federal e reservar, ao chefe do Poder Executivo respectivo, a possibilidade de deflagrar o processo legislativo.” (Conforme ADI 822-RS, STF, Rel. Min. Octavio Gallotti)

- A desobediência às regras do processo legislativo constitucionalmente delineado resulta inequívoca inconstitucionalidade formal da lei ou do ato normativo elaborado. Referida inconstitucionalidade, fruto de um processo legislativo ilegítimo, poderá ser:

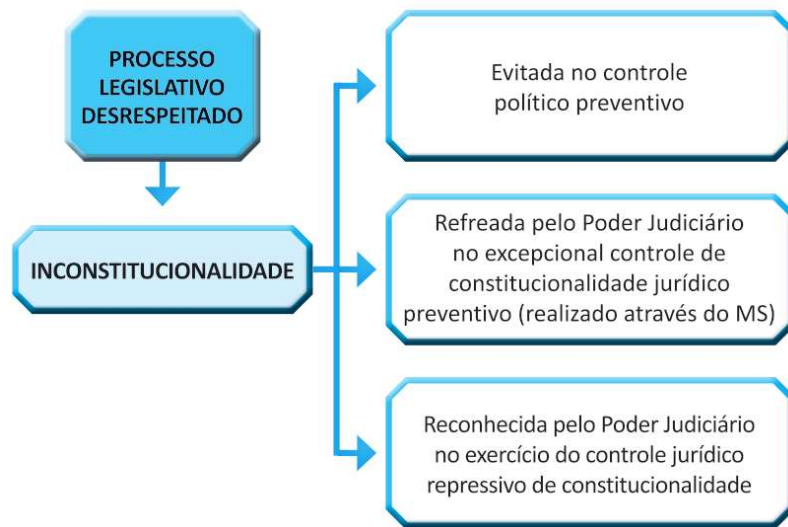
(i) reconhecida pelo Poder Judiciário no exercício do controle repressivo de constitucionalidade – tanto no âmbito do controle difuso como no do concentrado;

(ii) evitada no controle de constitucionalidade político preventivo, desenvolvido externamente ao Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo (através da atuação das Comissões de Constituição e Justiça) e pelo Poder Executivo, por meio do veto jurídico presidencial;

(iii) refreada pelo Poder Judiciário, por meio do excepcional controle de constitucionalidade jurisdicional preventivo, no qual os parlamentares defendem seu direito público subjetivo à correta e estrita observância do devido processo legislativo, o que os permite manejar o mandado de segurança individual (impetrado pelos parlamentares federais perante o Supremo Tribunal Federal) em todas as oportunidades em que forem desrespeitadas as normas constitucionais referentes à elaboração das espécies normativas. Conforme posicionamento estável do STF, o “parlamentar tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de leis e emendas constitucionais que não se compatibilizam com o processo legislativo constitucional” (MS 24.642, Rel. Min. Carlos Velloso).

- É importante destacar que o controle jurisdicional da interpretação do sentido e do alcance das normas regimentais das Casas Legislativas somente pode ser feito se ficar demonstrado o desrespeito às regras constitucionais atinentes ao processo legislativo.

- Em **junho de 2021**, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.297.884, o STF confirmou esse entendimento e fixou a seguinte **tese**: “Em respeito ao princípio da separação dos Poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria *interna corporis*”.



5.2. Espécies de processo legislativo

(i) Quanto à organização política:

- (a) autocrático: quando as leis são elaboradas sem qualquer resquício de participação popular, são impostas pelo governante;
- (b) direto: quando o processo legislativo é conduzido pelo povo, diretamente;
- (c) indireto: nos casos em que as espécies normativas são construídas pelos representantes eleitos do povo (o processo legislativo brasileiro se encaixa nessa hipótese);

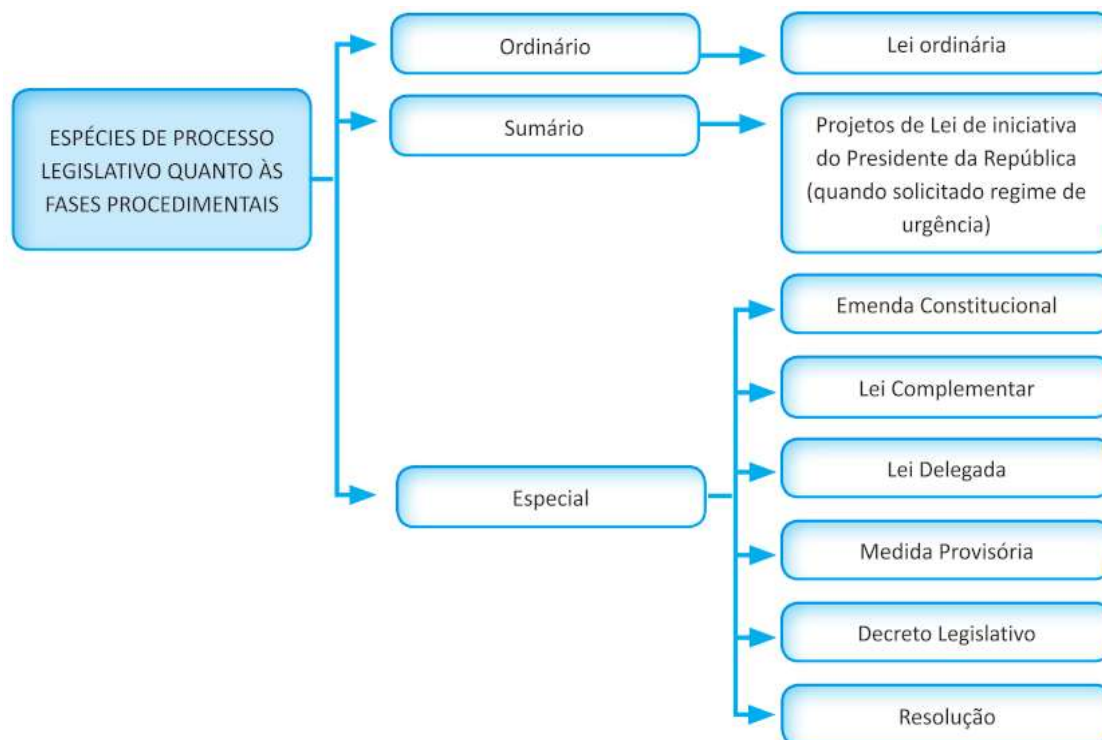
-Processo legislativo do **Brasil**

- (d) semi-direto: quando a elaboração é feita pelos representantes eleitos pelo povo, todavia só entram em vigor e produzem efeitos após serem submetidas à aprovação popular (por meio de um referendo).

(ii) Quanto às fases procedimentais

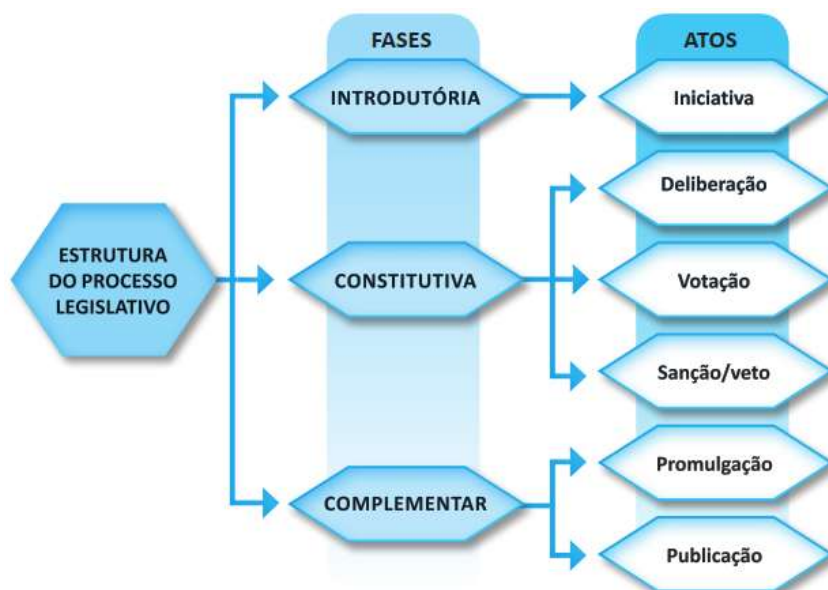
- **Ordinário**: utilizado para a elaboração das leis ordinárias, é o procedimento básico previsto na CF/88 e caracterizado pela completa ausência de prazos para a feitura e concretização dos atos de deliberação e votação.
- **Sumário**: também pode ser chamado de “abreviado” ou “regime de urgência constitucional”. Possui as mesmas fases e atos do processo ordinário, mas com uma diferença essencial: no processo sumário existem prazos constitucionalmente estabelecidos para que haja a prática dos atos de deliberação e votação do projeto de lei, sendo de 45 dias para cada Casa Legislativa e 10 dias para a Casa Iniciadora avaliar as eventuais emendas (que não sejam redacionais) feitas pela Casa Revisora (artigo 64, §§ 1º a 4º, CF/88). Por fim, vale lembrar que a CF conferiu com exclusividade ao Presidente da República a legitimidade para solicitar a tramitação do projeto de sua iniciativa no regime sumário.

- **Especial:** utilizado para a feitura das outras espécies normativas, ECs, LCs, MPs, LDs, DLs, resoluções e leis financeiras (PPA, LDO e LOA). O procedimento é especial porque o rito se afasta, ao menos em algum aspecto, da normativa geral estabelecida para a elaboração das LOs.



Bloco 3

5.3. Processo legislativo ordinário





5.4. abreviado

- O procedimento legislativo abreviado é aquele que dispensa a discussão e votação de projeto de lei em Plenário. Quando utilizado, o projeto de lei será discutido e votado diretamente pelas comissões das Casas respectivas.

Art. 58, § 2º, CF/88: Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:

I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa.

- Delegação interna: essa expressão deriva do fato de que os Regimentos Internos das Casas Legislativas delegam a competência para discussão e votação de certos projetos de lei a órgãos integrantes do próprio Poder Legislativo (órgãos internos do Poder Legislativo).

Obs.: Lei Delegada – delegação externa

Art. 68, CF/88: As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.

- Na lei delegada temos uma delegação externa feita pelo Congresso Nacional em favor do Presidente da República, após este apresentar sua iniciativa solicitadora. Vale destacar que não existe para o Presidente da República direito público subjetivo à obtenção da autorização.

LC 95/98:

Art. 2º, § 2º: Na numeração das leis serão observados, ainda, os seguintes critérios:

I - as emendas à Constituição Federal terão sua numeração iniciada a partir da promulgação da Constituição;

II - as leis complementares, as leis ordinárias e as leis delegadas terão numeração sequencial em continuidade às séries iniciadas em 1946

- As leis delegadas aproximam-se das leis ordinárias no aspecto comum de possuírem abstração, generalidade e força normativa equivalente, bem como de combinarem a vontade dos Poderes Legislativo e Executivo para que haja a inserção da norma jurídica no ordenamento.

- Em termos formais, as leis delegadas são elaboradas pelo chefe do Poder Executivo, que primeiro deverá apresentar solicitação ao Poder Legislativo (iniciativa solicitadora). Este irá avaliá-la e, se acatá-la, externará sua aceitação por meio de uma **resolução**, na qual deverá constar (de forma específica e explícita) o conteúdo e os termos de exercício da delegação. Isso porque a delegação feita pelo Congresso Nacional ao Presidente da República não pode ser genérica, precisa ser restrita e bem delineada, conforme exigência do art. 68, § 2º, CF/88.

Art. 68, CF/88: As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.

- Na lei delegada temos uma delegação externa feita pelo Congresso Nacional em favor do Presidente da República, após este apresentar sua iniciativa solicitadora. Vale destacar que não existe para o Presidente da República direito público subjetivo à obtenção da autorização.

- Ao autorizar o Presidente da República, não está o Congresso Nacional abrindo mão da sua atribuição legiferante, o que significa que o Congresso Nacional pode legislar sobre o tema mesmo durante o período em que a delegação está vigente para o Presidente da República.

- O Presidente da República, ao receber a autorização congressional, devidamente formalizada em uma resolução, obtém uma faculdade para normatizar certo assunto por meio da lei delegada, não estando obrigado a editá-la.

- Vedações

Art. 68, § 1º, CF/88: Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:

I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;

II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;

III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.

MATÉRIAS QUE NÃO PODEM SER REGULADAS POR MP E LD	
VEDAÇÕES MATERIAIS ÀS MPs	VEDAÇÕES MATERIAIS ÀS LEIS DELEGADAS
Nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral	Nacionalidade, cidadania, <u>direitos individuais</u> , políticos e eleitorais
PPA, LDO, orçamento, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º (despesa urgente e imprevisível)	PPA, LDO e orçamentos
Matéria reservada para lei complementar	Matéria reservada para lei complementar
Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros	Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros
Direito penal, processual penal e processual civil	

MATÉRIAS QUE NÃO PODEM SER REGULADAS POR MP E LD	
VEDAÇÕES MATERIAIS ÀS MP's	VEDAÇÕES MATERIAIS ÀS LEIS DELEGADAS
Vise à detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro	
Já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República	
Regulamentar artigo da CF cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre a EC 05/95 e a EC 32/01	
Os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional e também os atos de competência privativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, são vedações implícitas à edição de MP	Os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional e também os atos de competência privativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

- Espécies

✓ Existem 2 espécies de LD:

* Típica

*Atípica

(1) Delegação típica: é a que se presume, por ser a mais básica. Neste caso, o Congresso Nacional concede a autorização ao Presidente da República e este, atuando de acordo com o tema delimitado na resolução (que deve respeitar os limites materiais à edição de lei delegada – art. 68, § 1º, CF/88) a elabora, promulga e publica, sem que haja nenhum outro momento de participação do Poder Legislativo. Efetivada a delegação pelo Poder Legislativo, todo o processo de elaboração da lei delegada típica se esgota no âmbito do Poder Executivo, sem ulterior participação do Congresso.

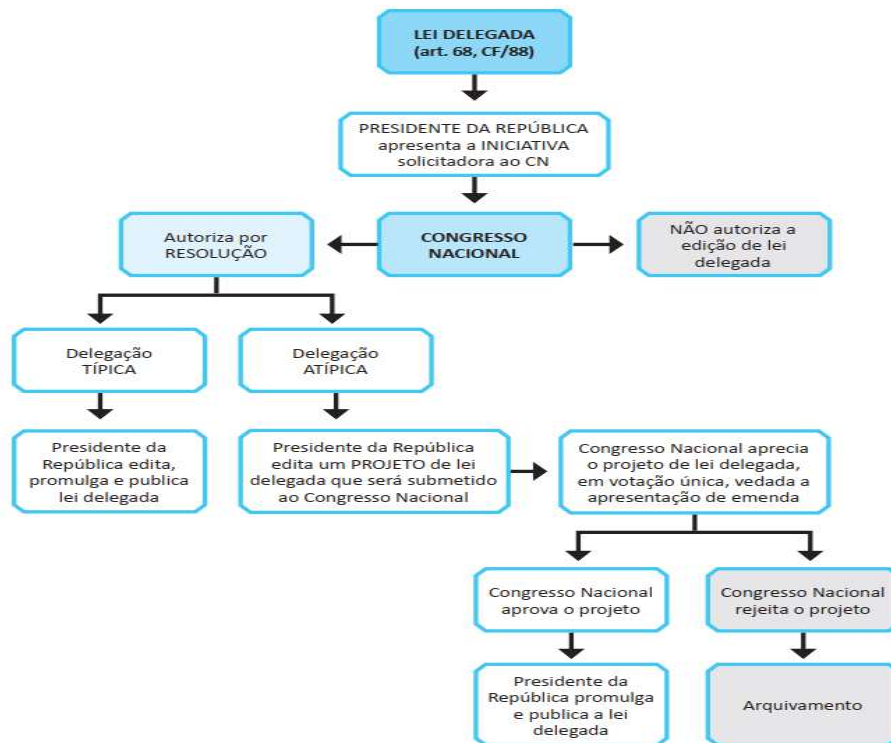
Art. 68, § 3º, CF/88: Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda.

(2) Delegação atípica: fugindo completamente do padrão usual de delegação e operando uma verdadeira inversão no processo legislativo, temos a segunda espécie, atípica. Nesta, o Congresso Nacional autoriza o Presidente da República a editar a lei delegada, mas determina que, antes, ele elabore um projeto (de lei delegada) e o submeta à apreciação do próprio Congresso, que o avaliará em votação única, sendo vedada a apresentação de qualquer emenda

O Congresso Nacional somente poderá aprovar ou rejeitar o texto em sua totalidade (a doutrina fala que neste caso temos uma autentica inversão do processo legislativo, pois a função do Poder Legislativo, ao aprovar ou rejeitar o projeto em sua totalidade, seria uma espécie de 'sanção' ou 'veto'. Fala-se, pois, que a rejeição do projeto de lei delegada pelo Legislador seria uma espécie de 'veto legislativo').

- Em resumo, e com outras palavras:

- na lei delegada típica, o Presidente já pode editar a lei delegada, logo após a autorização do Congresso Nacional ser formalizada na resolução. Isso porque na resolução o Poder Legislativo não terá exigido que o Presidente da República edite, antes da lei delegada, um projeto;
- já na lei delegada atípica, o Presidente obterá do Congresso Nacional a autorização para editar primeiro um projeto de lei delegada, que por ele será apreciado (em votação única, na qual é vedada a inserção de emendas). Caso o Congresso aprove o projeto, o Presidente poderá promulgar e publicar a lei delegada, caso o Congresso rejeite o projeto, o mesmo será enviado para o arquivo



- Acaso o chefe do Poder Executivo ultrapasse os limites da delegação legislativa, a parte da lei delegada em que ele se excedeu poderá ser suspensa pelo Poder Legislativo, conforme art. 49, V, CF/88, através de um decreto legislativo.

Art. 49, CF/88: É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;



5.5. Sumário

- O procedimento legislativo sumário surgiu com o Ato Institucional nº 1, visando fixar prazos para a manifestação parlamentar sob pena de aprovação tácita da proposta.

Ato Institucional nº 1, art. 4º: “O Presidente da República poderá enviar ao Congresso Nacional projetos de lei sobre qualquer matéria, os quais deverão ser apreciados dentro de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento na Câmara dos Deputados, e de igual prazo no Senado Federal; caso contrário, serão tidos como aprovados.

Parágrafo único – O Presidente da República, se julgar urgente a medida, poderá solicitar que a apreciação do projeto se faça, em 30 (trinta) dias, em sessão conjunta do Congresso Nacional, na forma prevista neste artigo”.

- A atual Constituição da República, guardiã das liberdades democráticas, não tolera a aprovação tácita dos projetos de lei. A transformação do projeto está, mesmo no regime sumário (de urgência constitucional), na dependência da aquiescência legislativa.

- O procedimento sumário em muito se assemelha ao trâmite previsto para o processo legislativo ordinário, pois se desenvolve a partir das mesmas fases e da realização dos mesmos atos, porém com prazo delimitado para que os atos de deliberação e votação sejam realizados.

Art. 64, § 1º, CF/88: O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

- Já que a iniciativa é, necessariamente, do Presidente da República, a Câmara dos Deputados será a Casa iniciadora e o Senado Federal fará a deliberação revisional.



Art. 64, § 2º, CF/88: Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

- Nos termos do § 2º, cada Casa possuirá o prazo de 45 dias para discutir e votar o projeto de lei.
- Como o prazo é individual para cada Casa, o trancamento de pauta de uma Casa não ocasiona o trancamento da pauta da outra (como ocorre no procedimento de MP, em que o prazo de 45 dias é único para as 2 Casas).
- No processo sumário, já que cada Casa legislativa tem seu próprio prazo de votação, cada uma é responsável por acarretar a obstrução da sua própria pauta.
- O trancamento de pauta derivado da inobservância do prazo estabelecido no processo sumário não ocasiona a suspensão do trâmite das proposições normativas que tenham prazo constitucional determinado (exemplo: medidas provisórias).

Art. 64, § 3º, CF/88: A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior.

- Na eventualidade de a Casa revisora (SF) fazer emendas que modifiquem substancialmente o projeto de lei (emendas que não sejam meramente redacionais), elas serão encaminhadas para a apreciação da CD no prazo de 10 dias. Se houver descumprimento deste prazo, teremos o trancamento da pauta da CD.

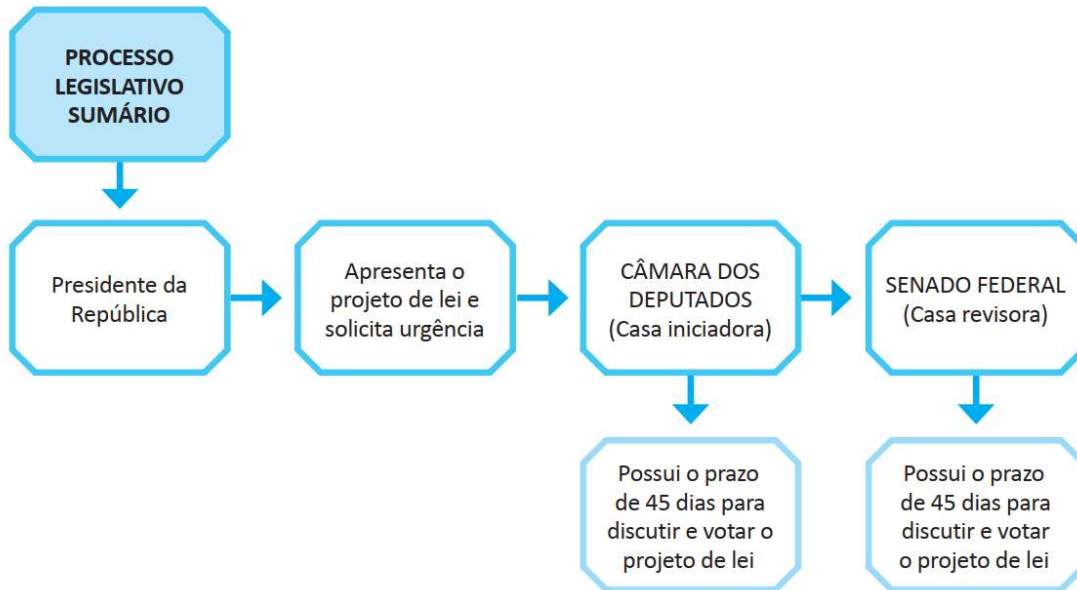
Art. 64, § 4º, CF/88: Os prazos do § 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código.

- Os prazos do regime sumário ficam suspensos nos períodos de recesso do CN (18 a 31 de julho; 23 de dezembro a 1º de fevereiro).
- O § 4º também determina que o procedimento sumário não pode ser aplicado para os projetos de Código. Mas se aplicam aos atos de outorga e concessão de emissoras de rádio e TV (nos termos do art. 223, § 1º, CF/88).

Art. 57, CF/88: O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 50, de 2006)

Art. 223, CF/88: Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento da mensagem.



Obs.: Presidente pode vetar o PL aprovado na íntegra pelo CN no regime sumário? R- Sim

Bloco 4

Retomando o processo comum ordinário

- Processo legislativo ordinário X Processo legislativo referente à elaboração das LCs
 - **“Art. 47, CF/88:** Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. “
 - **“Art. 69, CF/88:** As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. “
 - Veja que a única diferença formal, prevista na CF/88, entre a LC e a LO é o quórum de aprovação:
 - LO: maioria simples
 - LC: maioria absoluta
 - Há outras diferenças formais nos regimentos internos das casas legislativas (não são previstas na CF/88)
 - Quanto a diferença material:
 - LO: matéria residual (somente para o que a CF/88 não exigir outra forma legislativa)

-LC: matéria especificada na CF/88

- **Maioria:** é o primeiro número inteiro após a metade.

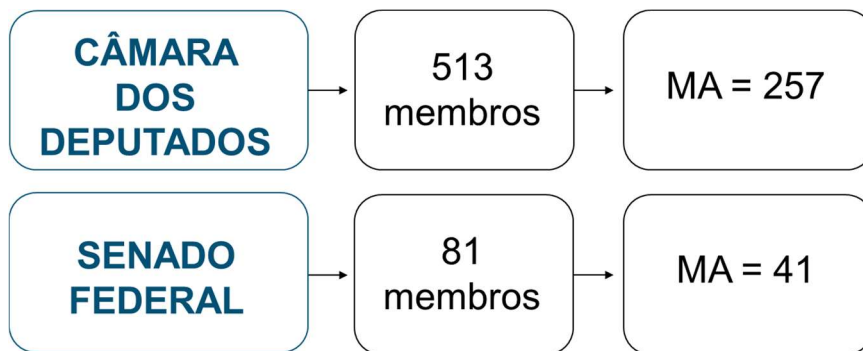
-Veja que não é a metade mais um

- **Maioria simples:** é a maioria dos presentes, desde que haja quórum (isto é, desde que a maioria dos membros esteja presente na sessão). É um número variável, já que depende do número de presentes na sessão.

- **Maioria absoluta:** é a maioria dos membros (número fixo).

-CD □ 513 membros □ MA = 257

-SEM □ 81 membros □ MA = 41



- **Não há hierarquia entre LC e LO**

-Há um campo material específico de atuação para cada qual



- O STF novamente corroborou esse entendimento, em **setembro de 2025**, ao decidir que uma lei ordinária pode revogar benefício de servidor público instituído por lei complementar que tenha invadido assunto de lei ordinária. A decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1521802, com repercussão geral

(Tema 1.352). A tese fixada foi a seguinte: “É possível a revogação ou alteração por lei ordinária de benefício instituído a servidor público por lei complementar quando materialmente ordinária, observado o princípio da simetria.”

- Em término ao item, vejamos o posicionamento firmado pelo STF (por maioria) em **junho de 2025**, na ADPF 1.092/SE. Segundo a Corte, “É **constitucional** lei estadual de iniciativa do Poder Executivo local que, durante sua tramitação, foi objeto de emendas legislativas que modificaram a natureza do projeto de lei ordinária para lei complementar, desde que essas emendas tenham pertinência temática e não impliquem em aumento de despesas”.

- Em outras palavras: quando o chefe do Poder Executivo apresenta um projeto de lei ordinária e, depois, no curso do processo legislativo os parlamentares alteram a proposição para lei complementar (possivelmente porque imaginam que o tema deva ser regulado por essa espécie normativa), tal modificação não acarreta inconstitucionalidade (desde, é claro, que essas emendas não incluam matéria estranha e não impliquem em aumento de despesas).

(A) Fase introdutória: iniciativa

- **“Art. 61, CF/88:** A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.”

- O vício de iniciativa gera uma inconstitucionalidade formal subjetiva

- **Iniciativa Geral**

- Presidente da República

- Membros e Comissões da Câmara dos Deputados

- Membros e Comissões do Senado Federal

- Membros e Comissões do Congresso Nacional

- Cidadãos

- Podem apresentar projetos de lei sobre múltiplos assuntos/temas

- **Iniciativa Reservada**

- STF:** art. 93 e art. 96, II, CF/88.

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no

mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antigüidade e merecimento, atendidas as seguintes normas:

a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento;

b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antigüidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago;

c) aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela freqüência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

d) na apuração de antigüidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

e) não será promovido o juiz que, injustificadamente, reter autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

III o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antigüidade e merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

IV previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

V - o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a noventa e cinco por cento do subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal e os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento, nem exceder a noventa e cinco por cento do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4º; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

VI - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no art. 40; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

VII o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

VIII o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

VIII A a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas a , b , c e e do inciso II; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

X as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

XI nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antigüidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

XII a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

XIII o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

XIV os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

XV a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de jurisdição.”

“Art. 96. Compete privativamente: II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:”

-Tribunais Superiores: art. 96, II, CF/88.

-PGR: art. 128, § 5º, CF/88.

“§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

I - as seguintes garantias:

a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado;

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, por voto de dois terços de seus membros, assegurada ampla defesa;

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

c) irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remuneração, o que dispõem os arts. 37, XI, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I;

c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, § 4º, e ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - as seguintes vedações:

a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;

b) exercer a advocacia;

c) participar de sociedade comercial, na forma da lei;

d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério;

e) exercer atividade político-partidária; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.”

* TCU: art. 73 e art. 96, II, CF/88.

Art. 73, CF/88: O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.

- Os Tribunais de Contas podem editar seu regimento interno -- desde que observem as normas processuais vigentes -- e possuem competência privativa tão somente para propor projetos de lei sobre sua organização e funcionamento.

ADI 4643, Rel. Min. Luiz Fux: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 142/2011 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE DISCIPLINA QUESTÕES RELATIVAS À ORGANIZAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA AUTONOMIA E DO AUTOGOVERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. MATÉRIA AFETA A LEIS DE INICIATIVA PRIVATIVA DAS PRÓPRIAS CORTES DE CONTAS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A Lei Complementar 142/2011 do Estado do Rio de Janeiro, de origem parlamentar, ao alterar diversos dispositivos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, contrariou o disposto nos artigos 73, 75 e 96, II, d, da Constituição Federal, por dispor sobre forma de atuação, competências, garantias, deveres e organização do Tribunal de Contas estadual, matéria de iniciativa legislativa privativa daquela Corte. (...)

(...) 2. As Cortes de Contas do país, conforme reconhecido pela Constituição de 1988 e por esta Suprema Corte, gozam das prerrogativas da autonomia e do autogoverno, o que inclui, essencialmente, a iniciativa privativa para

instaurar processo legislativo que pretenda alterar sua organização e funcionamento, como resulta da interpretação lógico-sistemática dos artigos 73, 75 e 96, II, d, da Constituição Federal. Precedentes. 3. O ultraje à prerrogativa de instaurar o processo legislativo privativo traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência indubitavelmente reflete hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do ato legislativo eventualmente concretizado. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 142/2011 do Estado do Rio de Janeiro, confirmados os termos da medida cautelar anteriormente concedida.

-Somente podem apresentar projetos de lei sobre assuntos predeterminados pela CF/88 (e os assuntos reservados para essa iniciativa, somente podem ser apresentados por esses legitimados)

▪ **Matéria reservada**

-É uma expressão criada doutrinariamente para dar conta de situações nas quais certos assuntos foram reservados à iniciativa privativa de entidades / autoridades detentoras de iniciativa geral. Em outras palavras: a entidade / autoridade que pode apresentar projetos de lei sobre temas indeterminados recebeu da CF alguns assuntos reservados para os quais a iniciativa será privativa, ou seja, ninguém mais poderá apresentar projetos de lei tratando daquele assunto.

-Exemplo 01: art. 51, IV e art. 52, XIII

“Art. 51, CF/88: Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

IV – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”

“Art. 52, XIII, CF/88: Compete privativamente ao Senado Federal:

XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”

“Art. 49, CF/88: É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os Senadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”

Bloco 5

-Exemplo 02: art. 61, § 1º- **Iniciativa privativa do Presidente da República**

Exemplo: a iniciativa de projeto de lei que cria cargos, funções ou empregos públicos na administração federal direta e autárquica ou promove o aumento de sua remuneração (art. 61, § 1º, II, 'a', CF/88). Como em âmbito federal a iniciativa é presidencial, o poder decorrente deverá, necessariamente, reservar essa mesma iniciativa em âmbito estadual ao Governador do Estado-membro.

“Art. 61, § 1º, CF/88: São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)”

- **Obs.1:** O Ministério Público, órgão autônomo e independente, possui a prerrogativa de deflagrar o processo legislativo por meio da apresentação do projeto de lei complementar que regulamentará sua organização.

- Na esfera federal, a iniciativa será concorrente entre o Procurador-Geral da República e o Presidente da República (art. 61, § 1º, II, “d”, c/c art. 128, § 5º, todos da CF/88). Segundo o STF: “Na esfera federal, parece claro que a intenção do constituinte foi atribuir ao Presidente da República e ao Procurador-Geral da República iniciativa concorrente para editar lei complementar dispendo sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União – atual Lei Complementar n. 75/1993” (ADI 400-ES, julgamento em **junho de 2022**).

- Se as regras básicas de processo legislativo federal são de observância obrigatória para os estados-membros, também nessa seara deveria ser observada a iniciativa concorrente (entre o governador e o PGJ). Todavia, a partir do julgamento da ADI 5700, de **setembro de 2019**, houve uma mudança de entendimento no que se refere à iniciativa em âmbito estadual.

- Segundo o voto do Min. Alexandre de Moraes, “A atribuição do Chefe do Poder Executivo não se estenderia aos Estados-Membros no que diz respeito à iniciativa das leis voltadas a regulamentar a organização, as atribuições e o estatuto dos Ministérios Públicos dos entes federados, a qual seria exclusiva do Procurador-Geral de Justiça, por aplicação direta do art. 128, § 5º, da Constituição Federal”. Ele argumentou que “No tocante à União, por tratar-se

de prerrogativa institucional, foi excepcional a previsão constitucional de hipótese de iniciativa legislativa concorrente para apresentação de projeto de lei complementar federal que disporá sobre a organização do Ministério Público da União, do Distrito Federal e dos Territórios (CF, art. 61, § 1º, II, d, e art. 128, § 5º).

- Assim, apesar de o art. 61 prever as hipóteses de iniciativa privativa do Presidente da República, o próprio texto constitucional ressalvou, no § 5º do art. 128, a possibilidade de concorrência do Procurador-Geral da República”. Ademais, disse o Min., “Em relação aos Ministérios Públicos estaduais, porém, essa dicotomia não existe, pois o texto constitucional, com exclusividade, reservou aos respectivos Procuradores-Gerais de Justiça de cada Estado-Membro a iniciativa para lei complementar que estabelecerá a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público (CF, art. 128, § 5º).

- *Atualmente*, portanto, nossa Corte Suprema entende que no contexto dos Estados e do Distrito Federal, coexistem dois regimes: (1) o da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público – Lei n. 8.625/1993 –, editada com base no art. 61, § 1º, II, “d”, do Diploma Maior, a qual contém norma geral de organização do Ministério Público da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, com o objetivo de garantir a uniformidade entre os Ministérios Públicos das unidades federadas e, assim, coibir disparidades institucionais; e (2) o da Lei Orgânica do Estado, com natureza de lei complementar, de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, a versar, em caráter suplementar e levando em conta o interesse local, sobre a organização e o estatuto do Ministério Público do ente federado.

▪ Iniciativa popular

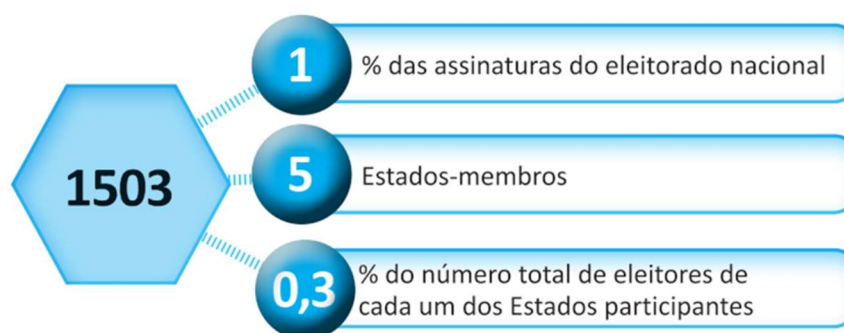
-“**Art. 61, § 2º, CF/88:** A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.”

-**Mnemônico:** 1503

1% das assinaturas do eleitorado nacional

5 Estados membros

0,3% do número total de eleitores de cada um dos Estados participantes

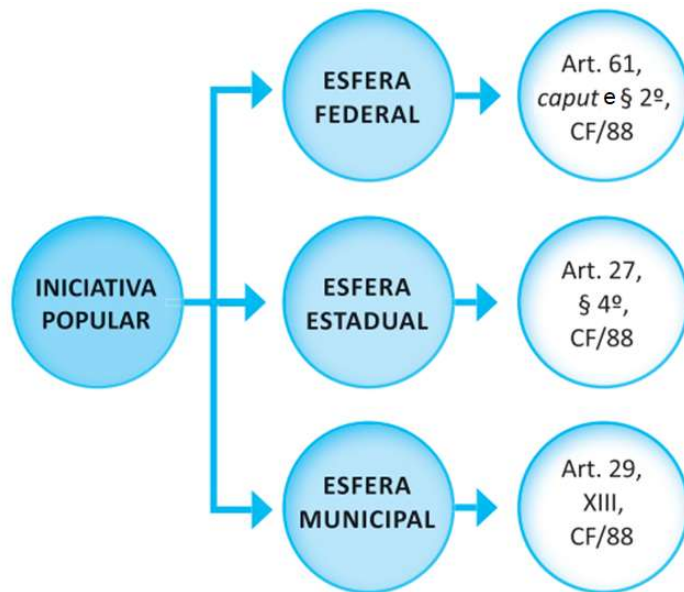


-Princípio da simetria: iniciativa popular nas outras esferas da federação

“Art. 29, CF/88: O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

XIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado; (Renumerado do inciso XI, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992) “

“Art. 27, § 4º, CF/88: A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual.”



- O artigo 13 da Lei 9.709/98 determina que:

(i) o projeto não pode versar sobre mais de um tema;

(ii) tampouco pode ser rejeitado por vício de forma, devendo a CD, por meio de seu órgão competente, determinar a correção de eventuais impropriedades de técnica legislativa ou de redação.

Art. 13, Lei nº 9709/98: A iniciativa popular consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados, subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

§ 1º O projeto de lei de iniciativa popular deverá circunscrever-se a um só assunto.

§ 2º O projeto de lei de iniciativa popular não poderá ser rejeitado por vício de forma, cabendo à Câmara dos Deputados, por seu órgão competente, providenciar a correção de eventuais impropriedades de técnica legislativa ou de redação.

- Princípio da simetria: iniciativa popular nas outras esferas da federação

Art. 29, CF/88: O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

XIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado; (Renumerado do inciso XI, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992)

Art. 27, § 4º, CF/88: A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual.

-Existe iniciativa popular para a apresentação de PEC?

Não existe essa iniciativa para PEC

O rol do art. 60 é taxativo

“Art. 60, CF/88: A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.”

- Existe iniciativa popular para a apresentação proposta de emenda à Constituição Estadual?

ADI 825/AP, Rel. Min. Alexandre de Moraes: A iniciativa popular de emenda à Constituição Estadual é compatível com a Constituição Federal, encontrando fundamento no art. 1º, parágrafo único, no art. 14, II e III e no art. 49, XV, da CF/88. Embora a Constituição Federal não autorize proposta de iniciativa popular para emendas ao próprio texto, mas apenas para normas infraconstitucionais, não há impedimento para que as Constituições Estaduais prevejam a possibilidade, ampliando a competência constante da Carta Federal.

Art. 103, CEAP: A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos Deputados Estaduais;

II - do Governador do Estado;

III - de mais da metade das Câmaras Municipais do Estado, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros;

IV - de cidadãos, mediante iniciativa popular assinada, no mínimo, por um por cento dos eleitores do Estado;

▪ **Vício de iniciativa: contamina todo o projeto, ocasionando a inconstitucionalidade formal.**

▪ - Trata-se de inconstitucionalidade formal subjetiva

~~-Súmula nº 5, STF:~~ A sanção do projeto supre a falta de iniciativa do Poder Executivo. (**Superada**)

“ADI 2.867, Rel. Min. Celso de Mello: A sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade. Insubistência da Súmula 5/STF”

-Sanção do Presidente não convalida vício de iniciativa

- Outras questões sobre iniciativa

* Iniciativa concorrente: é a que pertence simultaneamente a mais de um legitimado. Exemplo no atual texto constitucional: a iniciativa de lei sobre a organização do Ministério Público da União é da competência concorrente entre o Presidente da República e o Procurador-Geral da República (art. 61, § 1º, II, “d” c/c art. 128, § 5º, ambos da CF/88)

* Iniciativa vinculada: absolutamente excepcional e dependente de previsão constitucional expressa. Envolve as situações nas quais o legitimado é obrigado a dar início ao processo legislativo, na forma e nos prazos estabelecidos pela Constituição. Exemplo: são vinculadas as iniciativas para apresentação dos projetos das leis orçamentárias (Lei do Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei do Orçamento Anual – LOA), que devem ser apresentados ao Legislativo, privativamente pelo chefe do Executivo, nos prazos estabelecidos pela Constituição

Art. 35, § 2º, ADCT: Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º, I e II, serão obedecidas as seguintes normas:

I - o projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa;

II - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa;

III - o projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa.

